

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/1427/25

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – עידוד עסקים קטנים ובינוניים באזור פריפריה במכרז),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב–1992¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "המועצה להשכלה גבוהה" יבוא:

"אזור פריפריה" – כל אחד מאלה: הנגב כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב–1991², והגליל כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג–1993³."

2. הוספת סעיף 22 אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:

"עידוד עסקים ד2. פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול זעירים, קטנים התוצאות קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה ובינוניים באזור משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, פריפריה במכרז ואחת מן ההצעות היא של עסק זעיר, עסק קטן או עסק בינוני הנמצא באזור פריפריה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז כאמור."

דברי הסבר

עסקים זעירים, קטנים ובינוניים מהווים את אחד היסודות החשובים ביותר של הכלכלה בישראל. לממשלה יש כלים רבים אשר יכולים לעודד ולפתח את העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים באזורי הפריפריה, והיא חייבת להעמיד בראש סדר העדיפויות שלה את עידוד התפתחותם של עסקים אלה. סיוע לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים בפריפריה יוביל לצמיחה ויצמצם את תופעת ההגירה מהפריפריה. מטרת הצעת החוק היא לסייע לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים, בעיקר אלה שנמצאים בצפון המדינה ובדרומה, לקבל ייצוג הולם והעדפה במכרזים שמפורסמים על ידי הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות ציבור אחרים.

¹ ס"ח התשנ"ב, עמ' 114.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 26.

³ ס"ח התשנ"ג, עמ' 138.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם (פ/24/2883) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלום דנינו וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/737).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2755).

הצעת החוק זהה לפ/24/2755 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)